

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9544/2542

โอลด์ เวิร์ลด์ อินดัสทรีส์,อิงค์
บริษัทอีโคโน ประเทศไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 46

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ข้อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปดัง ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สินการที่ จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์ คล้ายภูเขาของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแม้เป็น ระยะเวลาสั้นเพียงใด ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์ได้ บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หากนำมาใช้บังคับแก่สิทธิใน เครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่

โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงแต่คาด คะเนว่าหากจำเลยกระทำการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแก่โจทก์อย่างไร จึงไม่มี

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงเป็นพิพาทเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้อง

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา แต่โจทก์ยังมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK อ่านว่า พีค และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาใช้กับสินค้าน้ำยาป้องกันจุดเยือกแข็งของน้ำในหม้อน้ำรถยนต์และน้ำยาป้องกันการเดือดของน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน จนสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ก่อนจำเลยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2537 โจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าสากลจำพวกที่ 1 แต่นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้และจด

ทะเบียนโดยไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหากจำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลงขายแล้ว ยิ่งจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้ซื้อ ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาดีกว่าจำเลย ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK ที่จำเลยจดทะเบียนไว้ และให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK และรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของจำเลยตามคำขอเลขที่ 250927 ทะเบียนเลขที่ ค.19353 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นรายเดือนเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะเลิกใช้และเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง จำเลยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำยาปรับอูณหภูมิหม้อน้ำรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกือบ 20 ปี จำเลยจึงได้กรรมสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วในประเทศไทย จำเลยจึงได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย หากโจทก์จะเป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในต่างประเทศก็ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลย ไม่ทำให้ประชาชนหลงผิดหรือสำคัญผิดกับแหล่งที่มาของสินค้าจึงไม่เป็นการลงขายสินค้า โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ทั้งฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาดีกว่าจำเลย ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลย กับให้จำเลยไปดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค. 19353 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และเลิกใช้เครื่องหมายการค้านี้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK เป็นของ Mineral Industries, Inc. เริ่มใช้ครั้งแรกกับสินค้าสารละลายกันการแข็งตัวเมื่อปี 2484 และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2506 ต่อมาในวันที่ 31 ตุลาคม 2511 Mineral Industries, Inc. โอนสิทธิและผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK ให้แก่ Northern Petrochemical Company วันที่ 4 ตุลาคม 2520 Northern Petrochemical Company ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา กับสินค้าส่วนประกอบสารกันการแข็งตัว ต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2530 Northern Petrochemical Company ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาให้แก่ Old World Trading Company, Inc. ซึ่งต่อมาได้รวมกิจการเข้ากับ Old World Automotive Products, Inc. แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโจทก์ในปัจจุบัน เมื่อปี 2536 โจทก์ได้แต่งตั้งให้บริษัทโอเวอร์ซีส์ ออโต้เทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้ำยาหล่อเย็น PEAK และผลิตภัณฑ์ PEAK ทั้งหมดในประเทศไทย จำเลยได้จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2519 และได้ส่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PEAK จากตัวแทนของ Northern Petrochemical Company มาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อต้นปี 2520 จำหน่ายได้ประมาณ 3 ปี ได้รับแจ้งจากตัวแทนจำหน่ายว่า Northern Petrochemical Company เลิกกิจการแล้ว จำเลยจึงเริ่มผลิตสินค้าดังกล่าวจำหน่ายเองในปี 2523 ต่อมาในปี 2536 จำเลยได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา สำหรับสินค้าสากลจำพวกที่ 1 ได้แก่น้ำยาปรับอูณหภูมิหม้อน้ำรถยนต์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2537 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา สำหรับสินค้าสากลจำพวกที่ 1 ได้แก่น้ำยาป้องกันจุดเยือกแข็งของน้ำในหม้อน้ำรถยนต์และน้ำยาป้องกันการเดือดของน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ตามคำขอเลขที่ 270802 และ 270803 แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นข้อแรกว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาดีกว่าโจทก์หรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าของจำเลยโดยสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ มาตั้งแต่ปี 2523 และได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยสุจริตแล้ว โจทก์หรือบุคคลใดไม่เคยคัดค้านหรือทักท้วงจนถึงวันฟ้องเป็นเวลากว่า 17 ปี จำเลยย่อมได้สิทธิในเครื่องหมายการค้านี้โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 โจทก์เพิ่งได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 ภายหลังจากที่จำเลยได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ข้อสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจ ยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา ของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของแม้เป็นระยะเวลาสั้นเพียงใด ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าโจทก์ได้ บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หากอาจนำมาใช้บังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่อุกถรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์เพราะจำเลยเจตนาเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้านั้นเป็นการพิพาทเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์บรรยายสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา จำเลยโดยไม่สุจริตได้นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ถือว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเป็นการกระทำโดยมิชอบจนฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อีกทั้งเป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 270802 และ 270803 ของโจทก์ไม่ได้รับการจดทะเบียน การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะหากสินค้าของจำเลยคุณภาพไม่ดีทัดเทียม

สินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้ผู้อื่นสับสนหลงผิด ทำให้ผู้ซื้อเสื่อมความนิยมในสินค้าของโจทก์ หากจำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลงขายสินค้าแล้วจึงยังจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้ซื้อไม่มีสิ้นสุดทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ในทางทำมาหาได้ และเสื่อมเสียเกียรติคุณจากการกระทำละเมิดของจำเลย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอีกทั้งโจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชนผู้ซื้อไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โจทก์จึงขอคิดค่าเสียหายและค่าใช้สิทธิที่จำเลยละเมิดเครื่องหมายการค้าต่อโจทก์เป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท ดังนั้นเห็นได้ว่าโจทก์มีได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงแต่คาดคะเนว่าจำเลยกระทำการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแก่โจทก์อย่างไร จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเป็นละเมิดต่อโจทก์จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่เพียงใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46บัญญัติว่า "บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"

คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา แต่โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น เมื่อโจทก์มิได้บรรยายฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว แม้โจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้และนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตน โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ของโจทก์ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ดังกล่าวและเลิกใช้เครื่องหมายการค้าแก่โจทก์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusiveright) ของเจ้าของสิทธิในอันที่จะหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นมาแสวงหาประโยชน์จากผลงานอันเกิดจากความวิริยะอุตสาหะในทางสร้างสรรค์ของมนุษย์ (creativeeffort) โดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่ สิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่างานบางประเภท (งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สไลด์ทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย และนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ส่วนสิทธิเพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แม้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นสิทธิในนามธรรม ไม่มีรูปร่าง ก็มีความหมายแตกต่างจากทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 การคงอยู่และหมดไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวทรัพย์สินใด ๆ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจัดอยู่ในจำพวกทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม(IndustrailProperty) 2. โดยเหตุนี้ที่ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 ที่บันทึกอยู่นี้วินิจฉัยว่า แม้จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้าพิพาทของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนเป็นเวลานานเพียงใด ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิใน

เครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์ได้บัพัญญุตินำด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่อาจนำมาใช้บังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การอ้างการครอบครองปรปักษ์เครื่องหมายการค้าเคยมีการกล่าวอ้างมาก่อนหน้าคดีนี้แล้ว คือ คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6466/2538 ระหว่างบริษัทชั้นเกี่ยววิศาการจำกัดโจทก์บริษัทกรุงเทพ. พาณิชย์ จำกัด จำเลยส่วนการต่อสู้คดีโดยอ้างการครอบครองปรปักษ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยโดยให้เหตุผลอย่างละเอียดไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2534 ระหว่าง นายอุดมสัตตโกวิทโจทก์บริษัทห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ (1968) จำกัดกับพวก จำเลย 3. ปัญหาอีกประการหนึ่งในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 ที่บันทึกอยู่ก็คือ คดีมีประเด็นเรื่องลงขาย (passing-off) หรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ตามปกติโจทก์จะฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่มีการลงขาย (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46) ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงแต่คาดคะเนว่าหากจำเลยกระทำการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแก่โจทก์อย่างไร จึงไม่มีประเด็นเรื่องลงขาย ในเรื่องนี้หากพิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้ว ก็อาจจะโทษโจทก์ได้ว่าเป็นข้อบกพร่องของโจทก์เองที่บรรยายฟ้องในลักษณะเป็นการคาดคะเนว่า"หากจำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลงขายสินค้าแล้ว ยิงจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้ซื้อ" อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงตามคำให้การของจำเลยปรากฏว่า จำเลยได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำยาปรับอุณหภูมิหม้อน้ำรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยมาเกือบ 20

ปี ไม่ทำให้ประชาชนหลงผิดหรือสำคัญผิดกับแหล่งที่มาของสินค้า จึงไม่เป็นการลง
ขาย ในอดีตที่ผ่านมาศาลฎีกาไม่ได้เคร่งครัดคำบรรยายฟ้องของโจทก์เช่นนี้ กล่าวคือ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7381/2538 โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้คิด
ประดิษฐ์ชื่อเครื่องหมายการค้าพิพาท แต่ฉวยโอกาสเลียนแบบคัดลอกชื่อ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขอจดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยเจตนาเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการลงขายสินค้าของจำเลยแทนสินค้าของโจทก์เป็นเหตุให้
ประชาชนไขว่เขวหลงผิดได้ง่ายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ทำให้โจทก์ได้
รับความเสียหาย ดังนี้ พอถือได้ว่าคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายถึงเรื่องการลงขาย
สินค้าแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5590/2539 การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อ
พิพาทและวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์จำเลย
เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือ
แหล่งกำเนิดของสินค้าถือได้ว่าเป็นประเด็นเดียวกับการลงขาย 4. ข้อสังเกต
ประการสุดท้าย คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ ถือได้ว่า
พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนคำขอให้เพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลย ปรากฏว่าศาลชั้นต้น (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลาง) พิพากษาให้จำเลยซึ่งไม่ใช่ทายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ไปดำเนินการขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย แต่
ในอีกคดีหนึ่งซึ่งมีปัญหาลักษณะเดียวกัน ศาลฎีกากลับพิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542)
ซึ่งมีผลทันทีตามคำพิพากษาของศาล ศาลไม่ได้บังคับให้จำเลยไปดำเนินการขอเพิก
ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ดังเช่นคดีในคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ วัส ดิงสมิตร